

1527943-49.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO CARLOS DA SILVA JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

MARCELO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 23 de novembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1527943-49.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527943-49.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO CARLOS DA SILVA JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

MARCELO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 23 de novembro de 2019, por volta de 11h30, na Travessa Simão Balli, altura do nº 16, Aricanduva, nesta cidade e comarca da Capital/SP, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico de drogas, 100 (cem) porções de cocaína junto à sua cueca, e 600 (seiscentas) porções de cocaína em uma sacola plástica, peso líquido total de 146,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 57/59).

A denúncia foi recebida (fls. 60/62), o réu foi citado (fls. 80/84) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 90/91).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fls. 97/98 e 142/143).

O réu foi agraciado com a liberdade provisória nos presentes autos (fls. 97/98 e

111/113). Em 25/10/2021, réu foi novamente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, e teve a prisão convertida em preventiva nos autos do processo nº 1525927-54.2021.8.26.0228 (fls. 144/153).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas as testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 183/186). Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 183/185).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu i) a fixação da pena-base no mínimo legal; ii) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; iii) a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei 343/06 em sua fração máxima; iv) a detração penal; v) fixação do regime aberto; vi) a substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos; e vii) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 185/186).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo(a)(s) Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01 e 19), Autos de Exibição e Apreensão (fls. 02 e 07 ou 16 e 17), Termos de Depoimentos (fls. 03 e 04/06), Boletim de Ocorrência (fls. 13/15), Laudo de Constatação (fls. 29/31), Relatório Final (fls. 50/52), Laudo Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 77/79 ou 131/133), bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Marcos de Jesus Santos, policial militar, contou que estava em patrulhamento de rotina juntamente de seu companheiro de farda próximo a local conhecido como ponto de venda de drogas; visualizaram o réu sentado. Narrou que, ao perceber a presença da viatura, o acusado dispensou "uma sacola" no córrego que "passa embaixo dessa travessa". Realizaram a abordagem e recuperou a sacola jogada pelo réu - "havia substâncias parecidas com cocaína no interior dessa sacola". Inicialmente, o réu permaneceu calado. Recorda-se que o acusado "estava sem camisa", bem como que ele "estava sentado em cima da camisa e dessa sacola" - "quando ele viu que a gente ia parar a viatura, ele dispensou a sacola nesse córrego". Em razão do tempo decorrido não se recorda se encontraram mais porções de drogas com o réu após a revista pessoal. Lembra-se "vagamente" que, indagado sobre os entorpecentes apreendidos, o acusado assentou que "alguém iria passar e retirar essa sacola com ele". Não conhecia o réu de abordagens anteriores. Não consegue se recordar se havia dinheiro em poder do réu. Explicou que o local onde o réu dispensou as drogas era um "local seco" - "não chega a ser um córrego, é tipo um esgoto assim mais ou menos, de extensão de meio metro".

Renato Rodrigues Guerreiro, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Marcos. Narrou que, durante patrulhamento, o "Cabo Jesus" visualizou o acusado dispensar "uma sacola numa ponte"; o réu foi abordado - "ao verificar a sacola que ele tinha dispensado na ponte havia entorpecentes. [...] Se eu não me engano era cocaína, uma sacola bem cheia de cocaína". Inicialmente, o réu permaneceu calado. Elucidou que o acusado "estava sentado sobre a sacola. A sacola estava em porte dele, e ele dispensou". Acrescentou que localizaram dinheiro em poder do acusado - "ele tinha uma nota de cem entre as vestes e uma quantidade de dinheiro nos bolsos". Não consegue se lembrar se localizaram mais porções de drogas com o acusado após a revista pessoal. Lembra-se que o réu "tinha recebido essa droga pra entregar não sei pra quem" - "o processo já é antigo, não me recordo das falas". Não conhecia o acusado. Explicou que, além do seu colega de farda, também pode visualizar o momento em que o réu jogou a sacola com drogas no córrego - "onde o companheiro de equipe pediu pra parar a viatura e abordar o mesmo".

Em solo policial, MARCELO permaneceu silente (fls. 11).

Em juízo, negou os fatos. No dia, estava sentado na pequena ponte que cruza o córrego, "com um maço no bolso e uma seda"; estava somente "fumando maconha" durante seu horário de almoço; à época, trabalhava no lava-rápido. Estava distraído quando foi abordado pelos policiais. Não assumiu informalmente a traficância. Os policiais encontraram a droga e foi preso em flagrante. Não compreendeu de onde

surgira "aquela sacola". Não trazia consigo cocaína em sua cueca. Negou que fosse entregar as drogas a terceiro incumbido de pegá-las no local da ocorrência. Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão condenar o acusado.

Em que pese a combativa defesa sustentar a impossibilidade de cometimento do delito, todo o arcabouço probatório aponta para sentido diverso, sendo patente a falta de verossimilhança na narrativa do réu.

Por primeiro, a versão de MARCELO ficou isolada do conjunto probatório.

De outro lado, os policiais foram precisos em narrar que visualizaram o réu sentado na travessa, em posse de sacola repleta de porções de cocaína, bem como que ele, assim que notou a presença da viatura, dispensou-a ao pequeno córrego abaixo da dita passarela.

Ainda, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo foram no mesmo sentido dos elementos colhidos em sede investigativa (fls. 03 e 04/06)

É de asseverar, também, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos, resultado do considerável lapso temporal desde a data dos fatos, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Veja-se que, aliado aos depoimentos dos policiais, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e sua forma de acondicionamento são suficientes para caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Laudo Químico-Toxicológico Definitivo - fls. 77/79 ou 131/133). A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (Resp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

Por fim, releva notar que não houve a apreensão de maconha em poder do acusado, para seu uso pessoal, tal como narrou. Não havia maço de cigarros, isqueiro ou qualquer elemento indiciário que corroborasse a versão apresentada durante seu interrogatório judicial.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosagem das penas.

O réu completou "em julho" 21 (vinte um) anos de idade. Tem uma companheira, mas não filhos. Estudou até o "primeiro colegial". Parou de estudar aos 16 (dezesseis) anos; interrompeu os estudos para trabalhar; labora em um lava-rápido e também é tatuador. Recebe cerca de R\$ 920,00 (novecentos e vinte reais) mensais pelo emprego no lava-rápido e aproximadamente R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês com o ofício de tatuador; fazia as tatuagens em sua casa. Mora em casa própria; são 03 (três) casas no mesmo quintal; moram no local sua avó, mãe, pai, e seus irmãos de 10 (dez) anos e 13 (treze) anos de idade, além das tias, um primo e três primas. Disse que "nunca foi processado". Aduziu que cometeu atos infracionais durante a

juventude - "me pegaram com droga, mas não tava traficando". Era usuário de maconha, mas não fuma atualmente. Está preso por outro processo, novamente por "uso de droga". Não explicou por que fora detido por usar drogas, já que havia parado de consumir substâncias ilícitas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Anoto que a quantidade de drogas apreendida em poder do réu (artigo 42 da Lei nº 11.343/06) será melhor analisada na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

Na segunda fase, sobressai a menoridade relativa de MARCELO (data de nascimento: 17/07/2001 - fl. 28). Todavia, as sanções permanecem inalteradas, porquanto elas já se encontram nos patamares, nos termos da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na última etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição. Pontue-se, por oportuno, a inviabilidade de aplicar-se o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. As provas produzidas demonstraram não ser MARCELO "traficante de primeira viagem", haja vista a expressiva quantidade de cocaína encontrada sob sua guarda, fato que, sem sombra de dúvidas vai em desalinho com a primariedade do acusado (Nesse sentido é o recentíssimo precedente: HC 731.259, Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de 03/11/2022).

Frise-se que nenhuma organização criminosa confiaria tamanho produto ilícito - 700 (setecentas) porções de cocaína - a pessoa que não fosse digna de credibilidade e possuísse histórico de envolvimento na seara criminal.

Aliás, não se olvide que o acusado foi condenado definitivamente pela prática de tráfico de drogas (fls. 178/180 - processo nº 1525927-54.2021.8.28.0228), sendo, inclusive, beneficiado pela incidência do redutor artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por "prestação de serviço à comunidade por um ano, onze meses e dez dias, e prestação pecuniária". Como se não bastasse, posto em liberdade nos presentes autos, MARCELO não demorou a ser preso em flagrante, novamente, pela prática da mercancia de entorpecentes (fls. 144/153 e 165/166).

Tais fatos demonstram sem sombra de dúvidas que o réu vem se dedicando às atividades criminosas de maneira intensa, inclusive desde tenra idade (fl. 33), fazendo delas seu meio de subsistência.

É dizer, esbarra a benesse no impedimento legal.

Assim sendo, as penas resultam, em definitivo, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar MARCELO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; c.c. artigo 65, inciso I, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face da quantidade de pena aplicada e da intensa vida criminosa do réu. Ainda, denota-se que regime prisional mais brando é absolutamente insuficiente para as finalidades da pena, notadamente porque vinha cometendo crimes idênticos em sequência e faz da prática do tráfico de drogas seu meio de vida. Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos I e III do Código Penal.
O réu poderá recorrer em liberdade, vez que foi beneficiado com a liberdade provisória e não há nos autos pedido do Ministério Público pela segregação cautelar.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA